



IDEE + VERTRIEB · SAUBER ABGEGRENZT

30 % Arbitrage. Andere EMS-Produkte bleiben getrennt.

Er hat die Arbitrage-Idee eingebracht und baut dafür den Vertrieb auf. Das rechtfertigt eine **echte Beteiligung an der Arbitrage-Sparte**. Kontakte für Eigenverbrauch, ISO 50001 oder andere EMS-Produkte vergütet ihr dagegen nur als klar begrenzte Empfehlung.

EMPFEHLUNG

30 % vom Arbitrage-Deckungsbeitrag I

Für Idee und aktiven Arbitrage-Vertrieb gemeinsam. Andere EMS-Umsätze: 5 %

Tippgebervergütung im ersten Jahr, nur wenn der Kontakt nachweislich von ihm kommt.

1 · EIN PARTNER, ZWEI KLAR GETRENNTE ROLLEN

30 % Beteiligung ist mehr als eine Verkaufsprovision

Weil die Arbitrage-Idee von ihm stammt, soll seine Vergütung nicht nur einzelne Leads honorieren. Trotzdem darf daraus kein Anspruch auf die gesamte EMS-Plattform entstehen.

Arbitrage-Partner

Idee + Vertrieb

30 %

Er erhält einen schuldrechtlichen Anteil am klar definierten wirtschaftlichen Ergebnis des Arbitrage-Moduls.

- ✓ Gilt für die gesamte Arbitrage-Sparte
- ✓ Enthält Ideen- und Vertriebsvergütung
- ✓ Keine zusätzliche Arbitrage-Provision

EMS-Tippgeber

Nur Kontakt

5 %

Kommt über seinen Kontakt ein anderes EMS-Projekt, übergibt er den Lead direkt an euch. Ihr macht Bedarf, Angebot und Abschluss.

- ✓ Nur tatsächlich bezahlter Umsatz im ersten Jahr
- ✓ Nur Software- und Servicepositionen
- ✓ Maximal 5.000 € je vermitteltem Kunden

VoltPilot / Gründer

Plattform

70 % + EMS

Die Firma behält 70 % des Arbitrage-Deckungsbeitrags und 100 % aller nicht vermittelten beziehungsweise späteren EMS-Umsätze.

- ✓ Finanziert Software, Betrieb und Haftung
- ✓ Gründer teilen über ihre Gesellschaftsanteile
- ✓ Kein Deal-für-Deal-Split zwischen Gründern

! **Wichtig:** Nennt die 30 % nicht einfach „30 % vom Gewinn“. Gewinn lässt sich durch Gehälter, Entwicklungskosten oder Gemeinkosten verändern und produziert Streit. Verwendet eine eng definierte Rechengröße: den **Arbitrage-Deckungsbeitrag I**.

2 · DER 30-%-TOPF

Arbitrage-Deckungsbeitrag I statt unklarer „Gewinn“

Die 30 % werden auf alle Erlöse der Produktlinie `EMS_ARBITRAGE` angewandt – unabhängig davon, wer den einzelnen Kunden gefunden hat. Genau dadurch honoriert ihr nicht nur Vertrieb, sondern auch seine ursprüngliche Idee.

Empfehlung · Schuldrechtliche Spartenbeteiligung

Keine Gesellschaftsanteile, kein Stimmrecht und kein Anspruch auf andere VoltPilot-Produkte – aber eine prüfbare wirtschaftliche Beteiligung an Arbitrage.

30 %

vom Arbitrage-Deckungsbeitrag I

AUSGANGSPUNKT

Vereinnahmte Nettoerlöse
aus `EMS_ARBITRAGE`

ABZUG

Gutschriften + direkte
variable Fremdkosten

×

AUFTEILUNG

30 % Partner · 70 %
VoltPilot

POSITION	BEHANDLUNG	WARUM	NACHWEIS
Arbitrage-Grundgebühr	enthalten	Expliziter Erlös der Arbitrage-Sparte.	Rechnungsposition <code>EMS_ARBITRAGE</code> .
VoltPilot-Erfolgsvergütung	enthalten	Auch variable Kundenentgelte gehören zur Sparte.	Bezahlte Abrechnung des Kunden.
Marktzugang, Direktvermarkter, Börsen- und Ausgleichskosten	vorher abziehen	Das Geld steht wirtschaftlich weder ihm noch VoltPilot zur Verfügung.	Fremdbeleg oder vertraglich definierter Kostensatz.
Allgemeine Entwicklung, Gründergehälter, Büro	nicht abziehen	Sonst könnte VoltPilot seine Bemessungsgrundlage einseitig verändern.	Wird aus dem 70%-Anteil der Firma getragen.

Rechenbeispiel

Werte ändern, um eure Preislogik zu testen. Alle Beträge ohne Umsatzsteuer.

Bezahlter Arbitrage-Erlös (€)	Durchlaufkosten / Gutschriften (€)	Partneranteil (%)
20000	4000	30

30%-Anteil des Arbitrage-Partners

4.800 €

30 % von 16.000 € Arbitrage-Deckungsbeitrag I.

VoltPilot verbleiben 11.200 €.

i **Wenn ihr den Kunden nach Erfolg abrechnet:** Erzielt der Speicher zum Beispiel 100.000 € Handelswert und VoltPilot stellt davon 20.000 € Erfolgsvergütung in Rechnung, beginnt die Rechnung bei diesen 20.000 € – niemals bei den 100.000 €. Nach 4.000 € direkten Fremdkosten bleiben 16.000 € Deckungsbeitrag I: 4.800 € für ihn und 11.200 € für VoltPilot.

3 · WENN SEIN KONTAKT WEITERE PRODUKTE KAUFT

Keine Beteiligung – aber eine faire Tippgebervergütung

Er übergibt solche Kontakte direkt an euch. Deshalb bekommt er auf diese Produkte keine dauerhafte Beteiligung, sondern 5 % der vereinnahmten Software- und Serviceerlöse im ersten Kundenjahr, höchstens 5.000 € je Kunde.

30%-Spartenbeteiligung

- `EMS_ARBITRAGE` – fixe Modulgebühr
- `EMS_ARBITRAGE` – erfolgsabhängige VoltPilot-Vergütung
- Gilt unabhängig von der Leadquelle
- Enthält bereits seine Vertriebsvergütung

5%-Tippgebervergütung

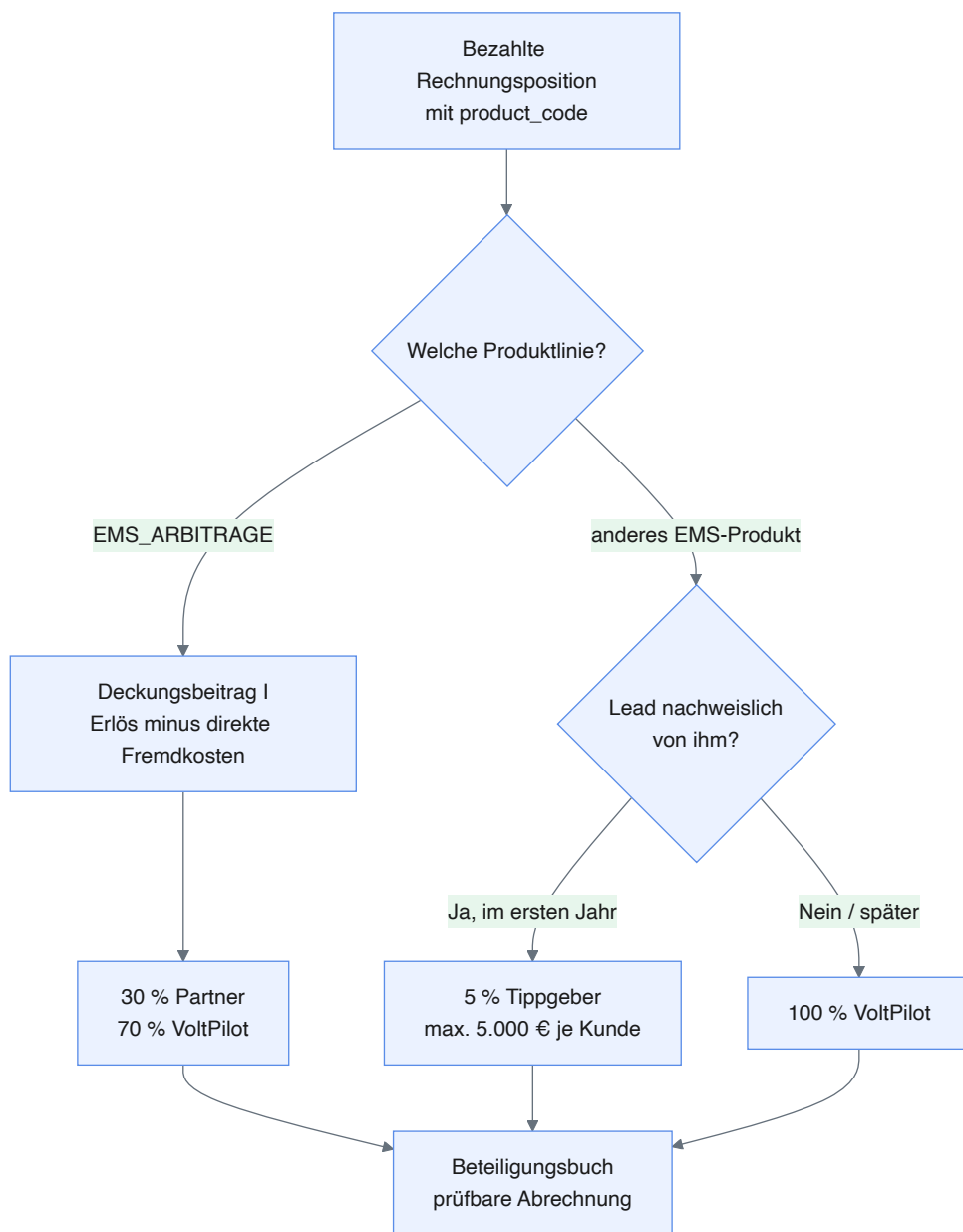
- Eigenverbrauch, ISO 50001 und Reporting
- Ladeparkmanagement und Energy Sharing
- Peak Shaving und atypische Netznutzung
- Nur wenn `introduced_by` vor Angebot dokumentiert ist
- Nur erstes Jahr, höchstens 5.000 € je Kunde
- Keine Hardware, Steuern oder Durchlaufkosten

- ✕ **Keine Doppelvergütung derselben Rechnungsposition.** Eine Arbitrage-Position geht ausschließlich in den 30-%-Topf. Eine Eigenverbrauchs- oder Peak-Shaving-Position kann ausschließlich die 5-%-Tippgebervergütung auslösen. Dafür müssen Mischpakete im Angebot und auf der Rechnung getrennte Produktpositionen haben.

BEISPIEL: EIN VERMITTELTEN MISCHKUNDE	UMSATZ / BASIS	AN IHN	AN VOLTPILLOT
EMS-Grundplattform	12.000 €	0 €	12.000 €
Arbitrage: 20.000 € Erlös minus 4.000 € direkte Kosten	16.000 € DB I	4.800 € (30 %)	11.200 €
Peak Shaving, Kontakt kam von ihm	10.000 € im ersten Jahr	500 € (5 %)	9.500 €
Gesamt nach direkten Arbitrage-Kosten	38.000 €	5.300 €	32.700 €

Zwei Regeln im selben Beteiligungsbuch

Die Software muss zwischen einer globalen 30-%-Spartenregel für Arbitrage und einer kundenbezogenen 5-%-Empfehlungsregel für andere Produkte unterscheiden.



1 Produktkatalog

Jede Leistung bekommt einen stabilen Code:

EMS_ARBITRAGE, EMS_CORE, EMS_PEAK_SHAVING
usw.

2 Lead-Herkunft

Speichert `introduced_by`, Einführungsdatum und Bestätigung durch VoltPilot – aber nur für die 5-%-Tippgeberregel.

3 Rechnungsposition

Jede Position trägt `product_code`, Nettobetrag, direkte Fremdkosten, Zahlungs- und Gutschriftstatus.

4 Zwei Beteiligungsarten

`ARBITRAGE_SHARE` gilt global mit 30 %;
`EMS_REFERRAL` gilt kunden- und zeitbezogen mit 5 % und Kappung.

5 Monatliche Abrechnung

Statement mit Kunde, Produkt, Erlös, Fremdkosten, DB I, Regel, Anteil, Kappingsstand und Auszahlung.

6 Berechtigungen

Der Vertriebler sieht nur seine Deals und Abrechnungen – keine EMS-Telemetrie anderer Kunden und keine gesamte Firmenmarge.

DATENSATZ	PFLICHTFELDER	ZWECK
<code>lead_attribution</code>	Kunde, <code>introduced_by</code> , eingeführt am, bestätigt am	Beweist ausschließlich die Tippgeberberechtigung.
<code>partner_plan</code>	Typ, Produktcode, Satz, Laufzeit, Kappung	Bildet 30-%-Spartenanteil und 5-%-Empfehlung getrennt ab.
<code>invoice_line</code>	Produktcode, Nettobetrag, direkte Fremdkosten, bezahlt am	Definiert DB I oder die Tippgeberbasis.
<code>partner_ledger</code>	Quellbuchung, Regeltyp, Basis, Satz, Betrag, Status	Erzeugt eine prüfbare Abrechnung samt Gegenbuchung.

Projektbezug: Das bestehende Optimierungs- und Fahrplanmodul bleibt unverändert. Nur wenn die Kundenvergütung vom Handelsergebnis abhängt, liefert eine Settlement-Logik den Wert der Rechnungsposition. Die 30/70-Aufteilung erfolgt anschließend im Beteiligungsbuch.

Klar, fair und ohne versteckte Hintertür

„Die Idee, Speicher-Arbitrage als eigenes Geschäftsfeld aufzubauen, kam von dir, und du übernimmst dafür den Vertrieb. Deshalb erhältst du 30 Prozent des klar definierten Arbitrage-Deckungsbeitrags I – über alle Arbitrage-Kunden hinweg. VoltPilot behält 70 Prozent für Plattform, Betrieb, Entwicklung und Haftung. Wenn über deinen Kontakt ein Kunde stattdessen andere EMS-Produkte kauft, bekommst du dafür 5 Prozent Tippgebervergütung im ersten Jahr, maximal 5.000 Euro. Daraus entsteht aber keine Beteiligung an diesen Produkten oder an der Firma.“

Vorschlag für das persönliche Gespräch – anschließend schriftlich konkretisieren.

Die Streitfälle vor dem ersten Abschluss lösen

THEMA	SAUBERE REGEL	TYPISCHER STREIT OHNE REGEL
30-%-Basis	Vereinnahmte Nettoerlöse aus EMS_ARBITRAGE minus abschließend aufgezählte direkte variable Fremdkosten und Gutschriften.	Streit über „Gewinn“, Gehälter oder interne Kosten.
Geltungsbereich	30 % gelten für alle Arbitrage-Kunden, weil die Vergütung auch die Idee honoriert; keine zusätzliche Vertriebsprovision.	Unterschiedliche Behandlung eigener und fremder Leads.
Lead-Zuordnung anderer Produkte	Kontakt vor Angebot als introduced_by registriert und von VoltPilot bestätigt.	„Der Kunde kam ursprünglich über mich.“
EMS-Tippgeberfenster	5 % für höchstens zwölf Monate ab Leistungsbeginn, maximal 5.000 € je Kunde; keine Hardware und Durchlaufkosten.	Dauerhafte Beteiligung an späteren EMS-Umsätzen.
Gebiet / Kundenkreis	Kein exklusives Gebiet oder Kundenkreis, sofern nicht bewusst gewollt.	Provision auch ohne Mitwirkung.
Storno / Nichtzahlung	Gutschrift erzeugt Gegenbuchung; keine Provision auf endgültig ausgefallene Zahlung.	Rückforderung und Liquiditätskonflikt.
Aktive Mitwirkung	30 % setzen definierte Aufgaben in Arbitrage-Vertrieb und Geschäftsentwicklung voraus.	Volle Dauerbeteiligung ohne weitere Leistung.
Ausscheiden / Rückkauf	Bestehende Beteiligung wird nach festgelegter Formel abgefunden, statt unbegrenzt als Umsatzlast fortzulaufen.	Investor oder Käufer übernimmt eine ewige 30-%-Belastung.

i **Empfohlene Rückkaufregel:** Endet die aktive Zusammenarbeit ordentlich, kann VoltPilot die künftige 30-%-Spartenbeteiligung gegen das Zweifache des durchschnittlichen Jahresanteils der letzten 24 Monate ablösen. Ist die Zusammenarbeit jünger, wird der bisherige Durchschnitt auf ein Jahr hochgerechnet. Danach bestehen keine weiteren schuldrechtlichen Spartenansprüche; bereits entstandene Provisionen und zwingende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

7 · RECHTLICHE LEITPLANKEN

Vor Unterschrift einmal handelsrechtlich prüfen lassen

Das ist eine wirtschaftliche Strukturierung, keine Rechts- oder Steuerberatung. Eine 30-%-Spartenbeteiligung muss gesellschafts-, steuer- und handelsrechtlich sauber als schuldrechtliches Recht formuliert werden.

§ 84 HGB · Einordnung

Selbstständiger Gewerbetreibender, der ständig Geschäfte vermittelt oder abschließt, kann Handelsvertreter sein; fehlende Selbstständigkeit spricht für Angestelltenstatus.

§ 87 HGB · Welche Geschäfte

Auch gleichartige Folgegeschäfte mit geworbenen Kunden sowie zugewiesene Gebiete oder Kundenkreise können Provisionsansprüche auslösen.

§ 87a HGB · Entstehung und Fälligkeit

Ausführung, Zahlungsausfall und Rückabwicklung sind nicht vollständig frei gestaltbar. Eine reine „wir zahlen irgendwann nach Zahlungseingang“-Klausel kann zu kurz greifen.

§ 87b HGB · Berechnungsbasis

Die Bemessungsgrundlage und Behandlung von Nebenkosten sollten ausdrücklich und rechtssicher formuliert werden – gerade bei durchlaufenden Markt- oder Vermarktungskosten.

§ 87c HGB · Abrechnung

Handelsvertreter haben gesetzliche Abrechnungs-, Buchauszugs- und Informationsrechte. Das Provisionsbuch sollte diese Nachweise direkt liefern können.

§ 89b HGB · Ausgleich bei Vertragsende

Ein möglicher Ausgleich für weiter nutzbare Neukundenbeziehungen kann im Voraus nicht ausgeschlossen werden. Auch eine vertragliche Rückkaufregel ersetzt die gesetzliche Prüfung nicht automatisch.